



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dicky Wahyudi Bin M.Rofi.I
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bulak Cumpat Gg.3 No.14 RT.002 RW.012 Kel
Bulak Kec. Bulak Kota Surabaya / Kos Jl Sidodadi
Gg.10 No.40 Kec. Simokerto Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dicky Wahyudi Bin M.Rofi.I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2026 sampai dengan tanggal 13 Mei 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2026 sampai dengan tanggal 22 Juni 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan tanggal 11 Juli 2026
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Juli 2026 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2026 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2026

hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Advokat Bernama Suwanto, S.H., Ronni Bahmari, S.H., Indah Kuntarti, S.H., & Rekan, Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Cakra Nusantara Berkantor di Jalan Raya Jendral Ahmad Yani No. 321 Kelurahan Gayungan Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby, tertanggal 22 Juli 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 8 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 8 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DICKY WAHYUDI BIN M. ROFI'I bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, seperti dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 120 (seratus dua puluh) hari;

hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm$ 0,317 gram;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 2 (dua) skrop dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) kotak bekas jarum pentul;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 50 warna hitam No. Sim 089702982222 No. Imei 352601830946611 No. Imei 2 352601836855378;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa terusterang dan tidak berbelit-belit dan terdakwa mengaku bersalah.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DICKY WAHYUDI BIN M.ROFI'I** pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2026 atau setidaknya dalam tahun 2026, bertempat di Rusun Sumbo Kota Surabaya setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**
hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana kepala dakwaan pertama diatas, terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dari saudara IYUS dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sesampainya dikamar kos terdakwa menjual sabu tersebut kepada saksi ERY SANDI Bin AGUS HANAFI selaku tetangga kos sebanyak 2 (dua) poket dan saudara WIJI sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali, dan terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli sabu kepada saudara IYUS yang kemudian terdakwa membagi 1 (satu) gram sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket dan menjual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, beretempat di kos No. 2 Jl. Sidodadi Gg. 10 No. 40 terdakwa diamankan oleh saksi MUHAMMAD DANIEL MAHENDRA beserta tim selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,317$ gram yang disimpan dikotak putih dari plastik diteras kamar kos, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) skrop dari sedotan warna putih, 1 (satu) kotak bekas jarum pentul, uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet, dan 1 (satu) handphone merek Infinix Hot 50 warna hitam No IMEI 352601830946611 No Sim: 0895702982222 yang ditemukan didalam saku terdakwa,
- Bahwa terdakwa membeli atau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 Jenis sabu tidak disertai izin dari Menteri kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03664/NNF/2026 pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari DICKY WAHYUDI BIN M.ROFI1 Nomor: 11261/2026/NNF berupa:

hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,317 gram (sisa labfor dikembalikan dengan netto $\pm 0,295$ gram) setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Lampiran II Undang-undang RI No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DICKY WAHYUDI BIN M.ROFI'I** pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2026 atau setidaknya dalam tahun 2026, bertempat di kas No.2 Jl. Sidodadi Gg.10 No.40 Simokerto Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kedua diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika yang dilakukan terdakwa selanjutnya saksi MUHAMMAD DANIEL MAHENDRA beserta tim selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,317$ gram yang disimpan dikotak putih dari plastik teras kamar kos, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) skrop dari sedotan warna putih, 1 (satu) kotak bekas jarum pentul, uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet, dan 1 (satu) handphone merek INFINIX Hot 50 warna hitam IMEI 352601836855378 ditemukan didalam saku terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan

hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya, berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03664/NNF/2026 pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 yang ditanda tangani oleh HANDY PURWANTO, S.T., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari DICKY WAHYUDI BIN M.ROFI'I Nomor: 11261/2026/NNF berupa:

- a. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,317$ gram (sisa labfor dikembalikan dengan netto $\pm 0,295$ gram) setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Lampiran II Undang-undang RI No 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Advokat Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di sekitar di kamar kos No. 2 Jl. Sidodadi Gg. 10 No. 40 Simokerto Surabaya disinyalir sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 sekira pukul 20.30 Wib melakukan penangkapan terhadap DICKY WAHYUDI BIN M. ROFI'I di sekitar di kamar kos No. 2 Jl. Sidodadi Gg. 10 No. 40 Simokerto Surabaya;
 - Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,317$ gram yang disimpan di kotak putih dari plastik diteras kamar kos, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) skrop dari sedotan warna putih ditemukan didalam kamar kos, 1 (satu) kotak bekas jarum pentul, dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet, 1 (satu) handphone merek Infinix Hot 50 warna hitam No. Sim 089702982222 No. Imei 352601830946611 No. Imei 2 352601836855378;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh saksi terdakwa DICKY WAHYUDI BIN M. ROFI'I mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara IYUS (DPO) sudah pernah menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali, dan terakhir kali membeli pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 sekira pukul 18.00 Wib di Rusun Sumbo Surabaya dengan maksud untuk dijual kembali;
 - Bahwa setelah terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada saudara IYUS, selanjutnya terdakwa pulang ke Kos, kemudian terdakwa menjual Narkotika jenis sabu pada tetangga kosnya yakni saksi ERI SANDY Bin AGUS HANAFI sebanyak 2 (dua) poket dan dijual ketemannya saudara WIJI (DPO) sebanyak 1 (satu) poket;
 - Bahwa terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Februari 2026, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
 - Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan terhadap Masyarakat sekitar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi DIMAS MOCHAMAD RIFQI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di kamar kos No. 2 Jl. Sidodadi Gg. 10 No. 40 Simokerto Surabaya disinyalir sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika;
 - Bahwa, selanjutnya bersamaan dengan saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 sekira pukul 20.30 Wib melakukan penangkapan terhadap DICKY WAHYUDI BIN M. ROFI'I di dikamar kos No. 2 Jl. Sidodadi Gg. 10 No. 40 Simokerto Surabaya;
 - Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,317$ gram yang disimpan di kotak putih dari plastik diteras kamar kos, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) skrop dari sedotan warna

hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih ditemukan didalam kamar kos, 1 (satu) kotak bekas jarum pentul, dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet, 1 (satu) handphone merek Infinix Hot 50 warna hitam No. Sim 089702982222 No. Imei 352601830946611 No. Imei 2 352601836855378;

- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa DICKY WAHYUDI BIN M. ROFI'I menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 sekira pukul 18.00 Wib di Rusun Sumbo Surabaya mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara IYUS (DPO) dan terdakwa sudah menerima Narkotika jenis sabu dari saudara IYUS sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Februari 2026, kemudian menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi ERI SANDY Bin AGUS HANAFI sebanyak 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu dan dijual kembali pada saudara WIJI (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dan terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian Narkotika Jenis sabu pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 sekira pukul 18.00 Wib di Rusun Sumbo Surabaya sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan kemudian membaginya menjadi 9 (sembilan) poket;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 sekitar pukul 20.30 WIB di kamar kos No. 2 Jl. Sidodadi Gg. 10 No. 40 Simokerto Surabaya saat terdakwa bersama dengan teman kosnya yakni saudara FARID;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,317$ gram yang disimpan di kotak putih dari plastik diteras kamar kos, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) skrop dari sedotan warna putih ditemukan didalam kamar kos, 1 (satu) kotak bekas jarum pentul, dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4

hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet, 1 (satu) handphone merek Infinix Hot 50 warna hitam No. Sim 089702982222 No. Imei 352601830946611 No. Imei 2 352601836855378 ditemukan didalam saku terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu pada sopir truk di Pelabuhan Tanjung Perak dan terakhir terdakwa menjual Narkotika jenis sabu pada tetangga kosnya yakni saksi ERI SANDY Bin AGUS HANAFI sebanyak 2 (dua) poket dan dijual ketemannya saudara WIJI (DPO) sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Februari 2026, dan terdakwa menjual kembali oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dalam melakukan penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya dihadapan Penyidik juga membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm$ 0,317 gram;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 2 (dua) skrop dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) kotak bekas jarum pentul;
- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 50 warna hitam No. Sim 089702982222 No. Imei 352601830946611 No. Imei 2 352601836855378;

hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 sekira pukul 20.30 Wib melakukan penangkapan terhadap DICKY WAHYUDI BIN M. ROFI'I di dikamar kos No. 2 Jl. Sidodadi Gg. 10 No. 40 Simokerto Surabaya;
- Bahwa pada hari penangkapan, pada saat itu juga dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,317$ gram yang disimpan di kotak putih dari plastik diteras kamar kos, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) skrop dari sedotan warna putih ditemukan didalam kamar kos, 1 (satu) kotak bekas jarum pentul, dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet, 1 (satu) handphone merek Infinix Hot 50 warna hitam No. Sim 089702982222 No. Imei 352601830946611 No. Imei 2 352601836855378;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 03664/NNF/2026 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, barang bukti sebagaimana tersebut diatas positif mengandung *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian Narkotika Jenis sabu-sabu dari saudara IYUS (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 sekira pukul 18.00 Wib di Rusun Sumbo Surabaya;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,317$ gram yang disimpan di kotak putih dari plastik diteras kamar kos, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) skrop dari sedotan warna putih ditemukan didalam kamar kos, 1 (satu) kotak bekas jarum pentul, dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet, 1 (satu) handphone merek Infinix Hot 50 warna hitam No. Sim 089702982222 No. Imei 352601830946611 No. Imei 2 352601836855378;

hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada saudara IYUS (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan menjual kembali Narkotika jenis sabu pada sopir truk di Pelabuhan Tanjung Perak dan terakhir terdakwa menjual Narkotika jenis sabu pada tetangga kosnya yakni saksi ERI SANDY Bin AGUS HANAFI sebanyak 2 (dua) poket dan dijual ketemannya saudara WIJI (DPO) sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Februari 2026, dan terdakwa menjual kembali oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dengan maksud dan tujuan untuk mendapat keuntungan dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa DICKY WAHYUDI BIN M. ROFI'I di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah Narkotika golongan I atau bukan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, maka terungkap fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 sekira pukul 20.30 Wib melakukan penangkapan terhadap DICKY WAHYUDI BIN M. ROFI'I dikamar kos No. 2 Jl. Sidodadi Gg. 10 No. 40 Simokerto Surabaya;
- Bahwa pada hari penangkapan, pada saat itu juga dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,317$ gram yang disimpan di kotak putih dari plastik diteras kamar kos, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) skrop dari sedotan warna putih ditemukan didalam kamar kos, 1 (satu) kotak bekas jarum pentul, dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet, 1 (satu) handphone merek Infinix Hot 50 warna hitam No. Sim 089702982222 No. Imei 352601830946611 No. Imei 2 352601836855378;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 03664/NNF/2026 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, barang bukti sebagaimana tersebut diatas positif mengandung *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka
Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sehingga Majelis Hakim dapat memilih sub unsur mana yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual yakni suatu perbuatan yang berupaya untuk mencoba atau berusaha, dengan cara memberitahukan atau menunjukan sesuatu barang atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung agar orang lain atau yang melihat dan mendengarnya tergerak/tertarik/terpikat untuk memilikinya atau memakainya dengan cara membeli, menukar atau lain sebagainya;
- Menjual yakni perbuatan memberikan atau menyerahkan sesuatu, berupa barang ataupun jasa kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau uang pembayaran/menerima uang;
- Membeli yakni memperoleh sesuatu barang atau jasa dengan cara memberikan/menyerahkan atau dengan pembayaran sejumlah uang;
- Menjadi perantara dalam jual beli yakni merujuk kepada orang/badan yang mempunyai tugas untuk menjadi penengah atau perantara diantara 2 (dua) pihak atau lebih yang melakukan hubungan jual beli;
- Menukar yakni memperoleh atau mendapatkan sesuatu barang dengan cara menyerahkan atau memberikan barang yang bukan dalam bentuk uang atau bukan dengan pembayaran;
- Menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan sesuatu barang kepada orang lain, melalui hubungan hukum ataupun tidak.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, maka terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian Narkotika Jenis sabu-sabu dari saudara IYUS (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 sekira pukul 18.00 Wib di Rusun Sumbo Surabaya;

hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,317$ gram yang disimpan di kotak putih dari plastik dteras kamar kos, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) skrop dari sedotan warna putih ditemukan didalam kamar kos, 1 (satu) kotak bekas jarum pentul, dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet, 1 (satu) handphone merek Infinix Hot 50 warna hitam No. Sim 089702982222 No. Imei 352601830946611 No. Imei 2 352601836855378;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada saudara IYUS (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan menjual kembali Narkotika jenis sabu pada sopir truk di Pelabuhan Tanjung Perak dan terakhir terdakwa menjual Narkotika jenis sabu pada tetangga kosnya yakni saksi ERI SANDY Bin AGUS HANAFI sebanyak 2 (dua) poket dan dijual ketemannya saudara WIJI (DPO) sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Februari 2026, dan terdakwa menjual kembali oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dengan maksud dan tujuan untuk mendapat keuntungan dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka sub unsur yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini adalah membeli shabu karena perbuatan Terdakwa yang memperoleh shabu, dengan cara pembayaran sejumlah uang, kemudian Terdakwa menjual Kembali shabu tersebut kepada pada tetangga kosnya, karena Terdakwa telah menyerahkan narkotika golongan I, dan kemudian Terdakwa menerima uang atas penyerahan barang tersebut, dengan demikian Terdakwa telah terbukti membeli dan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, pengertian unsur melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan undang-undang. Bahwa unsur melawan hukum secara materiil adalah perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, sekalipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan Pasal 35-44 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa peredaran, penyaluran, dan penyerahan narkotika hanya diizinkan setelah didapatnya izin menteri kesehatan kepada badan/pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dihubungkan dengan

hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dalam proses Persidangan dan pengakuan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki surat izin untuk membeli dan menjual narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membeli dan menjual, Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat izin sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti membeli, dan menjual Narkotika Golongan I, secara tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian unsur kedua ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan advokat Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan Majelis Hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban Terdakwa bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara sadar dan sengaja untuk membeli, dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, tanpa hak atau izin dari pihak yang berwenang, untuk mendapat keuntungan, serta tidak ditemukan adanya keadaan yang menghilangkan kemampuan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga pada diri Terdakwa terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada Pasal II ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 jo Pasal VII perubahan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya ppidanaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pedoman ppidanaan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berlaku pula Pedoman Ppidanaan yang wajib dipertimbangkan untuk membantu Majelis Hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya mengenai sikap dan tindakan pelaku dimana berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga keadaan tersebut patut dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tujuan dan pedoman ppidanaan di atas, serta dengan mempertimbangkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Majelis

hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm$ 0,317 gram;
2. 2 (dua) pak plastik klip;
3. 2 (dua) skrop dari sedotan warna putih;
4. 1 (satu) kotak bekas jarum pentul;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, dan 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 50 warna hitam No. Sim 089702982222 No. Imei 352601830946611 No. Imei 2 352601836855378, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DICKY WAHYUDI BIN M. ROFI'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menjual, membeli, Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DICKY WAHYUDI BIN M. ROFI'I berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 120 (seratus dua puluh) hari;
4. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm$ 0,317 gram;
 - 2 (dua) pak plastik klip;
 - 2 (dua) skrop dari sedotan warna putih;

hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak bekas jarum pentul;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 50 warna hitam No. Sim 089702982222 No. Imei 352601830946611 No. Imei 2 352601836855378;

Dirampas untuk Negara

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djulita Tandi Massora, S.H., M.H., Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanawati, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya;

Hakim Anggota,

ttd.,

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

ttd.,

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.,

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.,

Susanawati, SH.MH

hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor Nomor 1106/Pid.Sus/2026/PN Sby